

中国证券投资基金业协会

中基协处分（2025）350 号

纪律处分决定书

当事人：陈志文，男，1993 年 8 月出生，上海郡领投资有限公司（以下简称上海郡领）工作人员。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《私募投资基金监督管理暂行办法》（以下简称《私募基金监管办法》）以及《中国证券投资基金业协会自律管理和纪律处分措施实施办法》（以下简称《实施办法》）等法律法规和自律规则的有关规定，中国证券投资基金业协会（以下简称协会）向陈志文送达了《纪律处分事先告知书》（中基协字〔2025〕258 号），陈志文在规定期限内向协会提交书面申辩意见，协会按规定组织审理。本案现已审理终结。

一、基本事实

经查，上海郡领存在以下违规行为：

一是提供虚假材料。2024 年 9 月至 2025 年 1 月，上海郡领在向协会申请注册基金从业资格过程中，存在为未建立劳动关系的人员注册基金从业资格、未按协会要求核验申请人材料并且向协会提交了虚假的合规审查意见等情形，构成非本公司员工申请基金从业资格提供便利的行为。以上行为违反了《基金从业人员管理规则》第五条、第三十五条的

规定。

二是未履行信息披露义务。根据相关民事判决书，在投资标的发生诉讼直至破产等问题出现时，上海郡领未及时向投资者披露。以上行为违反了《私募投资基金信息披露管理办法》第四条的规定。

三是未履行投资者适当性义务。根据相关民事判决书，上海郡领未对投资者李某的风险识别能力和风险承担能力进行评估。以上行为违反了《基金募集机构投资者适当性管理实施指引（试行）》第二十七条的规定。

四是未妥善保管材料。上海郡领自认，“部分产品的适当性相关材料因为交接、搬家等事情没有妥善保存，部分材料已无法找到”。以上行为违反了《基金募集机构投资者适当性管理实施指引（试行）》第十七条的规定。

以上事实有机构情况说明、民事判决书等证据予以确认，事实清楚，证据充分，足以认定。陈志文参与机构第一项违规行为，应当为此承担一定责任。

二、当事人申辩意见

当事人提出如下申辩意见：

一是，为开拓公司业务和扩展人力资源，当事人听信他人介绍误以为帮助有意向从事基金业务的人员注册基金从业资格提供便利合法合规，公司也就上述问题征询律所意见，律所也未提异议。随着帮助注册从业资格的人数越来越多，公司法定代表人曾指导当事人暂停该行为，迫于相关方反馈的理由是协助公司拓展业务，故碍于情面又配合为多名人员注册资格提供便利。在此期间，法定代表人和合规风控

负责人均未参与相关违规行为。

二是，当事人作为公司股东和合伙人，负责基金托管、协会各个系统的信息披露更新和维护，没有明辨是非，轻信朋友骗术，给公司带来严重的违规后果，但当事人从未收受贿赂。

综上，当事人认为自己被中间方欺骗，并无违法的主观故意，申请从轻处理。

三、审理情况和处分决定

经审理，协会认为：

一是，当事人承认其本人主要参与、操作、配合完成违规注册基金从业资格的行为，应当对此承担一定责任。

二是，合规意识不足、上当受骗等申辩意见不是免责事由。

综上，纪律处分事先告知书事实认定清楚，处分措施适当，不予采纳当事人申辩意见。

鉴于以上基本事实、情节和审理情况，根据《基金法》《私募基金监管办法》《实施办法》等相关规定，协会决定作出以下纪律处分：

对陈志文进行公开谴责。

根据《实施办法》第三十九条、第四十条的规定，如对以上纪律处分决定有异议，当事人可以在收到本决定书之日起十五个工作日内向协会提出书面复核申请，说明申请复核的事实、理由和要求。复核期间，本纪律处分决定继续执行。

(本页无正文)

中国证券投资基金业协会
2025年12月9日



抄送：证监会市场二司（清整办），上海证监局。
